



PUTUSAN
Nomor 1115 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BRINGIN INDOTAMA SEJAHTERA FINANCE, yang diwakili oleh Direktur Utama, Haji Sutadi, S.E., M.Si., berkedudukan di Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 3, Jalan Hayam Wuruk, Nomor 108, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pramu Hestiono Utama, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Yurista Atmaja Zyandaru & Partners (YAZ), berkantor di Jalan Caman Raya, Kaveling 3A, RT 007, RW 001, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ny. EFRIN SELVIANI, bertempat tinggal di Jalan Moh. Kahfi I, Gang Nila, Nomor 69, RT 002, RW 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Purwanto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Edy Purwanto & Rekan, berkantor di Kelurahan Makasar, Nomor 30, RT 005, RW 02, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2022; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1115 K/Pdt/2023



Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang membebankan bunga dan denda serta pembayaran PBB tanpa hak dan memperpanjang SHGB tanpa hak yang kesemuanya merugikan pihak Penggugat, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bunga dan denda yang oleh Tergugat dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp32.086.562.500,00 (tiga puluh dua miliar delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dihapus adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding dan/atau kasasi;
5. Menyatakan Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 502/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt tanggal 14 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 556/Pdt/2022/PT DKI tanggal 19 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 502/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt, tanggal 14 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1115 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan utang pokok Penggugat pada Tergugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan ditambah dengan bunga dan denda terhitung sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan 05 Mei 2018;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2022 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 502/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata selaku Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1115 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 19 Oktober 2022, Nomor 556/Pdt/2022/PT DKI yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 502/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt, tanggal 14 Februari 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 502/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt, tanggal 14 Februari 2022; dan
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 November 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Efrin Selfiani adalah debitur dari Tergugat PT Bringin Inti Sejahtera Fortuna (BISF) sebagai kreditur, dengan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 4 Mei 2017, dengan jaminan 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah seluas 1.006 m² (seribu enam meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 548/Desa Ciganjur dan tanah seluas 477 m² (empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 1166/Desa Ciganjur, keduanya terletak di Jalan Moh. Kahfi I, Gang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1115 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nila, Nomor 69, RT 002, RW 001, kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Bahwa jangka waktu perjanjian kredit tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 5 November 2017, dengan angsuran per bulan sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2017 dan sebesar Rp5.062.500.000,00 (lima miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran bulan November 2017;

Bahwa atas perjanjian tersebut telah dilakukan perubahan dengan *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 5 Maret 2018, sehingga jangka waktu pelunasan kredit terjadi sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan 5 Mei 2018 dengan angsuran per bulan sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan Desember 2017 sampai dengan April 2018 dan sebesar Rp5.062.500.000,00 (lima miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran bulan Mei 2018;

Bahwa berdasarkan Surat dari Tergugat Nomor B.020/DIR/PP/II/2021 tanggal 14 Januari 2021, perihal Penegasan Kembali atas Surat PT BISF Nomor 478/Dir/PP/XII/2020, total utang Penggugat termasuk kredit macet kepada Tergugat per Januari 2021 sebesar Rp33.791.658.970,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa jumlah total utang Penggugat kepada Tergugat tersebut didasarkan pada perhitungan utang pokok sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah bunga, denda dan biaya lain-lain, yang setelah memperhatikan besarnya denda sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp26.236.562.500,00 (dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka besarnya denda tersebut telah lebih dari 5 (lima) kali besarnya utang pokok, karena dihitung sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan April 2021, sedangkan perjanjian kredit berlaku hanya sampai tanggal 5 Mei 2018;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1115 K/Pdt/2023



Bahwa perhitungan denda yang besarnya melampaui lebih dari 5 (lima) kali besarnya utang pokok tersebut, merupakan perbuatan yang senyatanya adalah upaya memperoleh keuntungan atau kekayaan secara tidak wajar dan tidak adil, dengan berlindung pada perjanjian dengan bunga dan denda yang besarnya nampak normal tetapi secara akumulasi menjadi jumlah denda yang tidak wajar dan bertentangan dengan rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan hukum PT DKI Jakarta bahwa berdasarkan *petitum ex aequo et bono*, besarnya denda yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat hanya dihitung sejak perjanjian disepakati tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan jatuh tempo yaitu tanggal 5 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BRINGIN INDOTAMA SEJAHTERA FINANCE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BRINGIN INDOTAMA SEJAHTERA FINANCE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1115 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1115 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1115 K/Pdt/2023